

1000041-53.2022.8.26.0559

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CRISTIANO MIKHAIL

Comarca: São José do Rio Preto

Foro: Foro de São José do Rio Preto

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/11/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante - 2022.003272 - Delegacia da Polícia Federal de São José do Rio Preto

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Valmir Amorim Alves e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz de Direito: Dr. CRISTIANO MIKHAIL

VISTOS.

VALMIR AMORIM ALVES e LUANA DE LIMA ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José do Rio Preto

Foro de São José do Rio Preto

5ª Vara Criminal

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 3036, São José do Rio Preto-SP - cep 15010-902

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1000041-53.2022.8.26.0559 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1000041-53.2022.8.26.0559

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante - 2022.003272 - Delegacia da Polícia Federal de São José do Rio Preto

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Valmir Amorim Alves e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz de Direito: Dr. CRISTIANO MIKHAIL

VISTOS.

VALMIR AMORIM ALVES e LUANA DE LIMA ALMEIDA, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso V, ambos da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 09 de maio de 2022, por volta das 11h40min, na Rodovia BR 153, km 42, na cidade de Ipiguá, comarca de São José do Rio Preto/SP, agindo em concurso e divisão de tarefas, traziam consigo e transportavam do Estado

do Paraná para o Estado de Minas Gerais, para fins de tráfico, 262,80kg de Cannabis Sativa L, popularmente conhecida como "maconha", sem autorização legal e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Os réus foram presos em flagrante delito (fls. 91/92) e suas prisões foram convertidas em preventivas (fls. 56/57).

Em seguida, foram notificados (fls. 268 e 151) e apresentaram defesa preliminar (fls. 222/225).

A denúncia foi recebida no dia 18 de julho de 2022 (fls. 243/244) e os réus foram regularmente citados (fls. 268).

Folhas de antecedentes (fls. 53 e 55) e certidões de eventos foram juntadas aos autos (fls. 50 e 51).

No dia 11 de outubro de 2022, foi realizada a audiência de instrução e julgamento, ocasião em que foram ouvidas as testemunhas comuns PRF Élbio Gonçalves e PM Vaelinton Ferreira da Silva Júnior. Após, os réus foram interrogados.

Em debates orais (fls. 465/466), o nobre representante do Ministério Público requereu a condenação dos acusados nos termos da denúncia.

A r. Defesa, a seu turno, em memoriais, bradou pela absolvição da ré Luana por erro de tipo ou por insuficiência de provas e pela aplicação da atenuante da confissão espontânea em relação ao réu Valmir, com a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e fixação de regime inicial aberto (fls. 491/507).

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal deve ser julgada procedente.

Com efeito, a materialidade e a autoria do delito de tráfico de entorpecentes descrito na denúncia foram comprovadas nos autos pelas seguintes evidências: termos de depoimento (fls. 01/02; 03), termos de declarações (fls. 04/05 e 06), auto de apreensão (fls. 08/09), laudo de constatação (fls. 13), boletins de ocorrência (fls. 20/21 e 22/23), auto de prisão em flagrante (fls. 91/92), laudos da perícia criminal (fls. 152/156; 204/208 e 226/234), auto de incineração (fls. 192/203) e, sobretudo, pela prova oral colhida em Juízo.

Senão, vejamos.

Interrogado na fase inquisitiva (fls. 04/05), o réu Valmir Amorim Alves informou que pegou os entorpecentes na cidade de Paranavaí/PR com um indivíduo de alcunha "Itibagi" e que estava levando as drogas para a cidade de Frutal/MG, sendo que receberia R\$ 6.000,00 na entrega. Disse que o veículo apreendido é fruto de seu trabalho, tendo sido adquirido na cidade de Maringá/PR pelo valor de R\$ 20.000,00, além do financiamento pelo Banco Toyota. Informou que Luana nada sabia sobre as drogas. Em Juízo, disse que é amasiado com a corré Luana há sete anos e que trabalha na compra e venda de madeiras. Confessou que aceitou transportar as drogas porque estava com dificuldades financeiras e que receberia R\$ 6.000,00 pelo transporte. Disse que Luana não tinha conhecimento das drogas, que estavam escondidas no porta-malas e atrás dos bancos, cobertas por mochilas. Informou que não é usuário de drogas e que comprou o veículo licitamente.

Na delegacia de polícia (fls. 06), a ré Luana de Lima Almeida permaneceu calada. Em Juízo, confirmou que é companheira do réu Valmir há sete anos e trabalha como manicure. Negou ter conhecimento de que transportavam drogas na data dos fatos, afirmando que Valmir disse que os documentos estavam vencidos e por tal razão estaria fugindo da polícia. Afirmou que não viu as drogas dentro do carro e negou ter relatado ao policial rodoviário que sabia da existência das drogas ou ter informado detalhes do transporte dos entorpecentes.

Por sua vez, o policial rodoviário federal Élbio Gonçalves relatou que estava realizando uma fiscalização de rotina em um local onde a ultrapassagem é proibida, ocasião em que deu ordem de parada ao acusado, que não acatou e empreendeu fuga. Contou que, diante disso, passaram a fazer o acompanhamento do veículo, que foi abandonado próximo a um canavial. Disse que conseguiram deter a ré Luana escondida em uma vala, enquanto o corréu Valmir escondeu-se na plantação, mas, posteriormente, com a ajuda do helicóptero da polícia militar, também acabou sendo detido. Informou que havia grande quantidade de drogas expostas no assoalho dos

bancos e no porta-malas do veículo.

No mesmo sentido, o policial militar Vaelinton Ferreira da Silva Júnior confirmou ter realizado diligências para localização e prisão do corréu Valmir a aproximadamente 45 quilômetros da fronteira entre os Estados. Na ocasião, o réu Valmir confessou espontaneamente que estava transportando as drogas da cidade de Paranavaí/PR para Frutal/MG, informando que receberia R\$ 6.000,00 pelo transporte, tendo demonstrado preocupação com Luana, que também estava no veículo. Pois bem. Como se vê, a confissão apresentada pelo acusado Valmir encontra-se em harmonia com os demais elementos de prova colhidos, especialmente com os depoimentos prestados pelos policiais e com o laudo de exame químico-toxicológico acostado às fls. 152/156, que atestou que “os exames resultaram positivo para a substância TETRAHIDROCANNABINOL (THC), principal constituinte de ação psicotrópica da Cannabis sativa Linneu (MACONHA). A Cannabis sativa está relacionada na lista de plantas que podem originar substâncias entorpecentes e/ou psicotrópicas, e a substância Tetrahydrocannabinol (THC) está relacionada na lista de substâncias psicotrópicas de uso proscrito no Brasil constantes da Portaria SVS/MS nº 344, de 12 de maio de 1998, republicada no DOU em 01/02/1999, e suas atualizações, sendo considerada capaz de causar dependência física ou psíquica, nos termos da citada Portaria”.

Da mesma forma, apesar da negativa da ré Luana, sua participação também é incontestável. Assim concluo porque, de acordo com o PRF Elbio, a expressiva quantidade de entorpecentes apreendida encontrava-se visível dentro do veículo, estando parte no assoalho dianteiro, parte no banco traseiro e o restante no porta-malas, não se podendo falar, portanto, em erro de tipo ou em absolvição por insuficiência de provas, como pretendido pela r. Defesa.

Aliás, nem se argumente que os depoimentos de policiais, apenas pela sua condição, devem ser desconsiderados ou desacreditados, pois, constitucionalmente, são os policiais aptos, como qualquer cidadão, a prestar testemunho sob o compromisso da lei. De outra forma, seria incoerente negar a quem tem por função salvaguardar a ordem pública o direito (e o dever) de prestar contas de sua função, justamente quando a cumpre a contento. A desconsideração, assim, só se justifica quando decorre de atos de parcialidade, motivados por vingança ou perseguição e desde que comprovados de forma segura e objetiva, o que efetivamente não ocorreu nos autos. Além disso, não é crível que o acusado, que alega que se tratava de seu primeiro transporte de drogas, fosse envolver sua companheira de tantos anos, e por quem demonstra ter grande consideração, em uma empreitada criminosa sem que a mesma tivesse ciência da situação.

E, se não bastasse, vale destacar, também, que, de acordo com o PRF Elbio, a acusada Luana foi encontrada escondida em uma vala, depois de seu companheiro ter empreendido fuga, o que demonstra que a mesma tinha plena ciência do transporte da droga.

Diante de tais circunstâncias, não resta outro caminho a seguir que não a condenação de ambos os réus como incursos no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, inclusive com o reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso V, do mesmo diploma legal, uma vez que o próprio réu Valmir admitiu que estava transportando as drogas da cidade de Paranavaí (Estado do Paraná) para a cidade de Frutal (Estado de Minas Gerais).

Passo à dosimetria das penas.

I-) Valmir Amorim Alves:

Na primeira fase, não há circunstâncias judiciais desfavoráveis, uma vez que a quantidade de drogas já será utilizada para afastar o redutor previsto no §4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06. Desse modo, fixo a pena-base no mínimo legal, em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na segunda fase, reconheço a atenuante da confissão espontânea, mas deixo de efetuar qualquer redução, na medida em que a pena já se encontra fixada no mínimo legal (Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça).

Já na terceira fase, diante do reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso V, da Lei nº 11.343/06, elevo a pena até então aplicada em 1/6, resultando em 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Anoto que deixo de aplicar o redutor previsto no §4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, uma vez que a expressiva quantidade de drogas apreendida (262,8kg de maconha) demonstra claramente a dedicação do réu à atividade criminosa de tráfico e até mesmo seu envolvimento com organizações criminosas, não se tratando, portanto, de pequeno traficante ou de traficante eventual.

II-) Luana de Almeida Limeira:

Na primeira fase, não há circunstâncias judiciais desfavoráveis, uma vez que a quantidade de drogas já será utilizada para afastar o redutor previsto no §4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06. Desse modo, fixo a pena-base no mínimo legal, em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na segunda fase, não há agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Já na terceira fase, diante do reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso V, da Lei nº 11.343/06, elevo a pena até então aplicada em 1/6, resultando em 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Anoto que deixo de aplicar o redutor previsto no §4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06 pelos mesmos motivos já expostos em relação ao réu Valmir.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva e CONDENO os réus VALMIR AMORIM ALVES e LUANA DE LIMA ALMEIDA à pena individual de 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, sobre o valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente, como incursos no artigo 33, caput c.c artigo 40, inciso V, ambos da Lei nº 11.343/2006.

Incabível a substituição das penas privativas de liberdade aplicadas por outra espécie de pena ou a sua suspensão condicional, por ser insuficiente para a reprovação da conduta.

Aliás, o crime de tráfico de drogas é de extrema gravidade por atentar contra a saúde pública e disseminar o vício, contribuindo efetivamente para a degradação da pessoa, da família e da sociedade. Por esse motivo, o legislador constitucional, determinou que tivesse tratamento rigoroso (art. 5º, XLIII, da Constituição Federal), razão pela qual as penas privativas de liberdade deverão ser cumpridas inicialmente em regime fechado (artigo 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, com a redação determinada pela Lei nº 11.464/2007), especialmente diante da expressiva quantidade de entorpecentes apreendida (262,8kg de maconha) e do fato de se tratar de transporte interestadual.

Em razão da pena aplicada e do tempo de prisão processual cumprido até o momento, não se mostra possível a aplicação do disposto no artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal para a fixação de regime menos gravoso.

Como os réus responderam ao processo presos, subsistindo, ainda, os pressupostos previstos no artigo 312 do código de processo penal, nego-lhes o direito de apelar em liberdade. Nesse sentido vem a orientação consolidada no Colendo Supremo Tribunal Federal, "se o réu está preso - por força de flagrante ou preventiva - no momento da sentença condenatória, não se aplica o benefício do artigo 594 do CPP" (RT 639/379). No mesmo sentido: STF: RT 552/444, RTJ 77/125, 88/69; STJ: RT 664/326, 711/384, RSTJ 64/75 e 95-6.

Recomendem-se os réus nas prisões em que se encontram.

Transitada em julgado, expeça-se o necessário à execução da pena e providencie-se o perdimento do dinheiro apreendido às fls. 08/09 (R\$ 760,00) e dos telefones celulares em favor da União (art. 63 da Lei 11.343/06), ficando, ainda, autorizada a destruição das amostras de entorpecentes guardadas para contraprova, a rigor do art. 72 da Lei 11.343/06 (com a redação dada pela Lei 12.961/14), oficiando-se. Observe que já foi deferida a restituição do veículo à respectiva instituição financeira (fls. 444/445).

Condeno os réus, ainda, a pagarem as custas do processo, no valor equivalente a 100 (cem) UFESPs (artigo 4º, §9º, da Lei Estadual nº 11.608/2003), com a ressalva do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil, diante da concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, observado o provimento CG nº 02/2013.

Publique-se e intimem-se.

São José do Rio Preto, 16 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA